

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MERQUELLANTAS S.A.S. NIT 800.166.833-3

CAPITULO I INFORMACIÓN EMPRESARIAL

ARTÍCULO 1. El presente es el Reglamento interno de Trabajo prescrito por la empresa **MERQUELLANTAS S.A.S** domiciliada en la Avenida centenario No 116 – 40, en la ciudad de Bogotá D.C., y puntos de trabajo en el territorio nacional a sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa como todos sus trabajadores. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo solo pueden ser favorables al trabajador.

El presente Reglamento es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse la empresa y sus trabajadores en la prestación del servicio, quedando ambos sometidos a sus mandatos. Su finalidad es regular las relaciones contractuales de trabajo existentes entre la empresa y sus trabajadores, permitiendo a las partes tener conocimiento de sus derechos y obligaciones. En él se contemplan los diferentes aspectos tanto del contrato de trabajo como de las situaciones que de éste se deriven.

El cumplimiento y respeto de sus normas permitirá la armonía de las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores.

MERQUELLANTAS S.A.S. es una Empresa comercializadora de llantas Nuevas, Servicio de reencauche, lubricantes, filtros, aceites, baterías, rines y accesorios para vehículos con presencia a Nivel Nacional.

El presente reglamento tendrá cubrimiento para todos los puntos de venta a Nivel Nacional:

Aguachica	Carrera 40 No 9N-22
Armenia	Carrera 18 No 57-49
Barranquilla	Calle 110 No 12 F-29
Bogotá	Avenida Centenario No 116-40
Bello	Avenida 15 a -351 Dg 52 Zona Industrial
Bosconia	Carrera 18 No 21-08
Bucaramanga	Carrera 1 No 1-28 Chimita
Buenaventura	Km 14 Vía Alterna interna
Buga Bizerta	Km 0.5 Vía Buga Buenaventura
Buga Clip	EDS Clip Yotoco Valle del Cauca
Cali	Avenida 3 Norte No 57-80 Vía Sameco
Cartagena	Carrera 56 No 1-364 Nautica
Cencar	Carrera 20H No 14B-32 Yumbo
Dosquebradas	Kilometro 11 vía la Romelia el pollo, local 4 lote 3 complejo comercial el mirador
Girardot	Calle 29 No 8-38 Av. Bavaria

Ibagué	Carrera 48 Sur No 114 Esquina
Itagüí	Carrera 42 No 24-96 local 107
Manizales	Km 4 vía Panamericana Estación de Servicio San Juan
Montería	Km 5 Vía Montería Planeta Rica EDS
Neiva	Carrera 5 No 5-37 Sur Estación de Servicio Matamundo
Puerto salgar	Km 43 Autopista Ruta del Sol Puerto Dorado
Puerto Salgar La Guaira	Km 42 Ruta del sol Sector 2 Hacienda La Guaira EDS
Santa Marta	Av. Ferrocarril No 39ª No 112 Rompoy de la Lucha
Valledupar	Carrera 7ª No 28-04 Barrio 12 de Octubre
Villavicencio	Carrera 1 No 18-05 Bodega 5 Villanieves
Yopal	Calle 40 No 7B-20

NUESTRA MISION

MERQUELLANTAS S.A.S. es una organización que provee productos y servicios para vehículos a nivel nacional.

Es un aliado estratégico de negocios rentables, con procesos tecnificados, innovadores y marcas líderes en el mercado, aportando al crecimiento de los grupos de interés.

NUESTRA VISION

Unidos alcanzaremos caminos inimaginables, rodemos juntos.

NUESTROS VALORES

Transparencia: Inspiramos honestidad, somos claros en lo acordado. “Todas las cartas sobre la mesa”.

Cercanía: Creamos lazos de confianza y familiaridad, que son difíciles de romper.

Coherencia: Somos fieles entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Pasión: Vibramos y disfrutamos cada momento.

PRINCIPIOS DE MERQUELLANTAS:

Contribuimos con el cuidado del medio ambiente.

Garantizamos que todas nuestras actuaciones con los grupos de interés sean legales.

Fomentamos el crecimiento de nuestros colaboradores.

NUESTRA PROMESA DE VENTA:

Vendemos productos de calidad y marcas reconocidas, a precios justos, en nuestra red nacional.

CAPITULO II

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en **MERQUELLANTAS S.A.S.** debe cumplir el proceso de selección y acompañar la contratación con los siguientes documentos:

1. Hoja de vida actualizada.
2. Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad según corresponda.
3. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía, certificado de la procuraduría y contraloría vigentes.
4. Autorización escrita para poder trabajar expedida por el Ministerio del Trabajo – Inspector del Trabajo - o en su defecto por la primera autoridad local, a solicitud de los padres, del representante legal del menor o del Defensor de Familia, cuando el aspirante sea un menor de dieciocho (18) años.
5. Certificados académicos que acrediten su formación (formal y complementaria).
6. Certificado de los últimos empleadores con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado (opcional) en caso de empleos anteriores.
7. Dos cartas de recomendación de personas honorables que conozcan al aspirante y que puedan dar referencias sobre su conducta.
8. Certificado de la EPS - AFP (Pensión) y cesantías vigentes.
9. Si el trabajador tiene hijos deberá entregar copia del Registro civil y tarjeta de identidad cuando aplique.
10. Acta de matrimonio si el trabajador es casado (si se requiere).
11. Para efectos de afiliaciones a las entidades presentar carta laboral del cónyuge que acredite. Antigüedad, salario, cargo y si percibe o no subsidio Familiar.
12. Certificado escolar de los hijos mayores de 12 años (si se requiere).

Parágrafo 1º. - El empleador podrá establecer en el reglamento además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de sida (Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995), de igual manera, se prohíbe exigir la práctica de los exámenes médicos de gravidez para el personal femenino, salvo cuando se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (artículos 43 Constitución Política, 1 y 2 Convenio 111 OIT y 3 Ley



MERQUELLANTAS

2114 de 2021, Resolución 003941 de 1994 Ministerio de Trabajo), aubreugrafía – fotofluorografía (Resolución 13824 de 1989 Ministerio de Salud) y VIH (artículo 2.8.1.3.10 Decreto 780 de 2016).

Parágrafo 2°. - Toda inexactitud u omisión, en la solicitud o cualquier alteración o falsificación de los documentos allegados o de la información suministrada descalifica automáticamente al aspirante del proceso de selección desarrollado por parte de la empresa. Lo anterior aun cuanto dicha situación sea evidenciada después del proceso de contratación y configurará una justa causa para la terminación del contrato.

Parágrafo 3°. - La empresa se reserva el derecho de hacer el análisis de antecedentes y la investigación necesaria sobre los datos suministrados por el aspirante.

Parágrafo 4°. – **MERQUELLANTAS S.A.S.** de conformidad con su política interna de contratación, vincula inicialmente a sus trabajadores mediante un contrato por obra o labor a través de una empresa de servicios temporales. Una vez transcurridos once (11) meses de vinculación se determina su continuidad con contrato indefinido directo por la Compañía.

Para efectos de dicha vinculación es responsabilidad de **MERQUELLANTAS S.A.S.** la realización de pruebas psicotécnicas, exámenes médicos, proceso de referenciación y estudios de seguridad este último cuando la empresa lo considere necesario o de contratar dichos servicios a través de un tercero.

Quien autoriza la contratación del postulante será **MERQUELLANTAS S.A.S.**

ARTÍCULO 3. El aspirante deberá presentar los exámenes de aptitud capacidad y médicos a que la empresa lo someta.

ARTÍCULO 4. Cumplidos los anteriores requisitos corresponde a la empresa decidir si celebra o no contrato de trabajo con el aspirante. En todo caso, si el aspirante no es seleccionado, no tendrá derecho a formular reclamos ni a exigir explicaciones o certificaciones sobre la decisión adoptada.

CAPITULO III

CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTICULO 5. **MERQUELLANTAS S.A.S.** dará cumplimiento a la Ley 789 de 2002 frente al contrato de aprendizaje; es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de

la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual.

ARTICULO 6. APOYO DE SOSTENIMIENTO MENSUAL. 1. Si es una formación dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y durante el segundo año el equivalente al cien por ciento (100%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

2. Si es formación tradicional, el aprendiz recibirá como mínimo en la fase lectiva el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo mensual vigente y en la parte práctica, el apoyo del sostenimiento será equivalente al cien por ciento (100%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

ARTICULO 7. Es una obligación de la empresa: afiliar al sistema general de riesgos laborales, a los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingresos para la respectiva institución e involucren un riesgo ocupacional, cuyo entrenamiento o actividad formativa sea requisito para la culminación de sus estudios e involucren un riesgo ocupacional. (Artículo 13 del decreto ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la ley 1562 de 2012 y articulo 2.2.4.2.3. Decreto 1072 de 2015).

La afiliación deberá efectuarse como mínimo un día antes del inicio de la práctica o actividad correspondiente y deberá realizarse ante la administradora de riesgos laborales en la cual la entidad, empresa o institución obligada a afiliar a los estudiantes, tenga afiliados a sus trabajadores. (Artículo 2.2.4.23.4. decreto 1072 de 2015).

ARTICULO 8. AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. La afiliación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirán plenamente por parte del patrocinador así: Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, pagado plenamente por la empresa como dependiente. Durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud conforme al régimen de trabajadores dependientes, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. El aporte al riesgo laboral corresponderá al del nivel de riesgo de la empresa y de sus funciones.

ARTICULO 9. Frente a la cuota de aprendices **MERQUELLANTAS S.A.S.** da cumplimiento patrocinando un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte.

CAPITULO IV

PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 10. Una vez admitido el aspirante la Empresa estipulará con el trabajador y de manera expresa en el contrato de trabajo, un periodo de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo. El periodo de prueba estará regido por las siguientes condiciones:

1. Debe estipularse por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.
2. No podrá exceder de 2 meses.
3. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.
4. Cuando el periodo de prueba se pacte por un plazo menor a los límites expresados en los numerales anteriores, las partes podrán prorrogarlo antes de vencerse el periodo inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites.
5. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato.
6. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones legales.

ARTÍCULO 11. Durante el periodo de prueba, el contrato de trabajo puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el periodo de prueba al servicio del empleador, con su consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba.

CAPITULO V

TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 12. Son trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de



MERQUELLANTAS

MERQUELLANTAS S.A.S. estos trabajadores tienen derecho además del salario a todas las prestaciones de ley.

CAPITULO VI TELETRABAJO

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1221 de Julio 16 de 2008, reglamentada por el Decreto 1072 de 2015. Art. 2.2.1.5., así como la Ley 2466 de 2025: Se establece el teletrabajo como una modalidad de trabajo dentro del presente reglamento interno de trabajo.

ARTÍCULO 13. Objeto y ámbito de aplicación

El teletrabajo es una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de una relación laboral dependiente que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y el empleador sin requerirse la presencia física de aquél en un sitio específico de trabajo. El teletrabajador es la persona que, en el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la Ley 1221 de 2008, el Decreto 884 de 2012 y la Ley 2466 de 2025.

ARTÍCULO 14. Definiciones

Según la normatividad colombiana vigente con respecto al teletrabajo, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:

a. TELETRABAJO. Es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación - TIC -para el contacto entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

b. TELETRABAJADOR. Es la persona que, en el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad, laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley.

ARTÍCULO 15. Los objetivos del teletrabajo en **MERQUELLANTAS S.A.S.** estarán enfocados a:

- a) Conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores a través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio u estación de teletrabajo, todo ello garantizando la cantidad y calidad del servicio.
- b) Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos y no de tiempo presencial en el lugar de trabajo.
- c) Aumentar el compromiso, identidad y el nivel de motivación del personal para con la organización y las labores desempeñadas.
- d) Disminuir el ausentismo laboral.

ARTÍCULO 16. Quien aspire a desempeñar un cargo en **MERQUELLANTAS S.A.S.** como teletrabajador deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social; para los trabajadores particulares aplican las condiciones establecidas en el Artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, y el Decreto 884 de 2012. El acuerdo de teletrabajo o contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo deberá indicar de manera especial:

- a. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo, y si es posible, de espacio.
- b. Los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
- c. Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
- d. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.

PARÁGRAFO: En caso de contratar por primera vez a un teletrabajador, éste no podrá exigir posteriormente realizar sus actividades en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso, dejaría de ser teletrabajador. Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado.

ARTÍCULO 17. A continuación, se listan los compromisos de las partes referente a los equipos, aplicaciones, documentación y suministros entregados por la empresa:

- a. La empresa brindará las herramientas específicas (hardware /software) que considere necesarias para el desarrollo de las funciones e implementará las correspondientes medidas de control y acceso, con el fin de garantizar la protección de datos y de los mismos equipos y aplicaciones entregadas. De igual forma, el teletrabajador deberá respetar lo contemplado en las leyes colombianas, así como las instrucciones por escrito que reciban de sus supervisores o jefes inmediatos.
- b. El teletrabajador no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
- c. De igual forma, el teletrabajador no podrá compartir los usuarios y/o contraseñas personales de la empresa que le hayan sido entregados con ocasión del teletrabajo contratado.
- d. El teletrabajador deberá conservar, mantener y devolver en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, en el momento en que la empresa le solicite, los instrumentos, equipos

informáticos y los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.

ARTÍCULO 18. Son responsabilidades de **MERQUELLANTAS S.A.S:**

- a. La seguridad del teletrabajador conforme a la legislación.
- b. El suministro a los teletrabajadores de equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y garantizar que los teletrabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
- c. Incluir al teletrabajador dentro del Sistema Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y permitirle la participación en las actividades del comité paritario.
- d. Informar y dar una copia al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo.
- e. Definir la unidad de causación del salario (hora, día, mes, obra)

ARTÍCULO 19. Las modalidades de la ejecución del teletrabajo pueden revestir las siguientes formas:

- 1) **Autónomos:** Son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser pequeña oficina o un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de las instalaciones de la Empresa y sólo acuden en ocasiones puntuales.
- 2) **Móviles:** Son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en dispositivos móviles.
- 3) **Teletrabajo híbrido:** es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras laboran mínimo dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en las instalaciones físicas del empleador, alternando el trabajo de manera presencial y virtual en la jornada laboral semanal, y que requiere de una flexibilidad organizacional y a la vez de la responsabilidad, confianza, control, disciplina y orientación a resultados por parte del teletrabajador y de su empleador.
- 4) **Teletrabajo temporal o emergente:** Se refiere a modalidades en situaciones concretas tales como, emergencias sanitarias o desastres naturales. Lo anterior sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el trabajo en casa.
- 5) **Teletrabajo transnacional:** es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador o teletrabajadora tener la situación migratoria regular, cuando aplique, y responsabilidad del empleador contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. El empleador estará a cargo de las prestaciones económicas lo cual lo hará a través del Sistema de Seguridad Social Colombiano.

ARTÍCULO 20. El empleador reconocerá a sus teletrabajadores las prestaciones sociales y demás acreencias laborales consagradas en la legislación laboral vigente; igualmente, los incluirá en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST así como en los demás programas preventivos que se adelanten, procurando facilitar su participación en las actividades del Comité

paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST.

Parágrafo: El empleador deberá otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajadores y teletrabajadoras que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte. En todo caso, los teletrabajadores y teletrabajadoras, solo tendrán derecho a recibir uno de estos auxilios, independientemente de la modalidad de teletrabajo otorgado. El auxilio de conectividad será equivalente al auxilio de transporte vigente y se ajustará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos a la Ley 278 de 1996. El auxilio de conectividad no es constitutivo de salario, sin embargo, el auxilio de conectividad será base de liquidación de prestaciones sociales para aquellos trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 21. En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador éste no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado evento en el cual dejaría de ser teletrabajador.

ARTÍCULO 22. DESCONEXIÓN LABORAL. Todos los trabajadores, en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y sus formas de ejecutarse, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias, tienen derecho a gozar de una desconexión laboral y al goce efectivo de su tiempo libre, descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral. (artículo 1 Ley 2191 de 2022)

ARTÍCULO 23. La Desconexión laboral, es el derecho que tienen los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. (Artículo 4 Ley 2191 de 2022).

ARTÍCULO 24. Será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contravía del objeto de la Ley 2191 de 2022 o desmejore las garantías que ahí se establecen.

CAPITULO VII

TRABAJADORES DEPENDIENTES POR PERIODOS INFERIORES A UN MES

ARTÍCULO 25. tiene por objeto adoptar el esquema financiero y operativo que permita la vinculación de los trabajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la formalización laboral.

ARTÍCULO 26. Se aplicará a los trabajadores dependientes que cumplan con las siguientes condiciones:

- a). Que se encuentren vinculados laboralmente.
- b). Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que, en un mismo mes, sea contratado por periodos inferiores a treinta (30) días.
- c). Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente

PARÁGRAFO. El presente decreto no se aplicará a los trabajadores afectados por una reducción colectiva o temporal de la duración normal de su trabajo, por motivos económicos, tecnológicos o estructurales. El traslado de un trabajo a tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa deberá ser voluntario.

CAPITULO VIII HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 27. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a continuación se expresan:

DÍAS LABORABLES: lunes a sábado

HORARIO LUNES A VIERNES

Sera entre las 8:30 A.M. y la 5:00 P.M Se dará cumplimiento al horario laboral de acuerdo con los cambios y ajustes requeridos por la ley en cuanto a las horas laboradas diarias, semanal y mensualmente.

SABADOS:

Sera entre las 8:30 A.M. y la 1:00 P.M Se dará cumplimiento al horario laboral de acuerdo con los cambios y ajustes requeridos por la ley en cuanto a las horas laboradas diarias, semanal y mensualmente.

HORA DE ALMUERZO

Entre las 12:00 P.M. y las 2:00 PM (El trabajador tendrá derecho a una hora de almuerzo)

El horario laboral diario contara con dos periodos de descanso de 15 minutos en la jornada de la mañana, y 15 minutos en la jornada de la tarde

Parágrafo 1º. El horario de trabajo podrá ser modificado por disposición de la Presidencia de la empresa de manera general cuando las circunstancias y necesidades del servicio lo exijan, y especialmente en cada sede o frente de trabajo, de acuerdo con sus modalidades de operación y funcionamiento. Las modificaciones que se introduzcan serán puestas oportunamente en conocimiento de los trabajadores.

Parágrafo 2°- El límite máximo de horas de trabajo previsto en este artículo puede ser elevado por orden de la empresa y sin permiso del Ministerio de Trabajo, por fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en la empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal de la empresa sufra una perturbación grave. La empresa debe anotar en un registro las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente parágrafo.

Parágrafo 3°. La empresa y los trabajadores pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de esta sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado.

Parágrafo 4°- La empresa y los trabajadores podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta nueve (09) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 7:00 p.m. (Artículo 51 Ley 789 del 2002).

Parágrafo 5°. - Cuando la naturaleza de las labores requeridas por la compañía no exija actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampararse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y dos (42) horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un periodo que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y dos (42) a la semana (artículo 165, C.S.T.).

También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en este artículo, cuando se requiera la prestación de determinado servicio sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las horas de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por semana (artículo 166, parágrafo, C.S.T.)

ARTÍCULO 28. No están sujetos a la jornada ordinaria de trabajo, por estar excluidos legalmente de ella, en razón a sus funciones quienes desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo. Dichos trabajadores deberán laborar el tiempo que fuere necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones, y no tiene derecho a cobrar horas extras o trabajo suplementario.

ARTÍCULO 29. Si por fuerza mayor o caso fortuito se suspende el trabajo por un tiempo no mayor de dos (2) horas y como consecuencia de ello no es posible desarrollar la jornada ordinaria dentro de los horarios establecidos, se repondrá el tiempo suspendido en horas distintas a las de los horarios anteriores, sin que esto implique sobre remuneración alguna.

ARTÍCULO 30. Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (Ley 50 de 1990 artículo 21).

ARTÍCULO 31. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas:

- Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana, y solo hasta las 5:00 pm.
- Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana, y solo hasta las 8:00 p.m.

Parágrafo 1º. - Los adolescentes autorizados para trabajar, tendrán derecho a un salario de acuerdo con la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente (Ley 1098 de 2006 artículo 115).

CAPITULO IX

HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 32. Trabajo diurno es el comprendido entre las 6:00AM y las 7:00PM, trabajo nocturno es el comprendido entre las 7:00 PM y las 6:00 AM.

ARTÍCULO 33. El trabajo nocturno, por el solo hecho de serlo se remunerará con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 161 literal c) y artículo 170 del CST.

ARTÍCULO 34. El trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal.

El trabajo extra diurno se remunerará con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

El trabajo extra nocturno se remunerará con un recargo del ochenta por ciento (80%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con ningún otro (Ley 50 de 1990 artículo 24).

Parágrafo. Según el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025, el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio será implementado de manera gradual por el empleador, de la siguiente manera:

- A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.
- A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio a 100%.

Lo anterior, sin perjuicio de que el empleador se acoja al recargo del 100%, en cualquier momento, previa notificación del cambio a sus trabajadores.

ARTÍCULO 35. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y del recargo por trabajo nocturno se efectuará junto con el del salario ordinario del periodo en que se han causado, o a más tardar con el salario del periodo siguiente. (CST artículo 134 numeral 2°).

ARTÍCULO 36. La empresa prohíbe a sus trabajadores efectuar trabajo en horas extras o suplementarias sin su expresa y previa orden escrita, por tanto, la empresa no reconocerá el valor al trabajo extra o suplementario que no haya cumplido con dichos requisitos.

Parágrafo. No obstante, cuando la necesidad de la labor respectiva se presente de una manera súbita e inaplazable, deberá ejecutarse por el trabajador sin perjuicio de notificarse tal situación a la mayor brevedad posible al Departamento de la Gente, a fin de proceder a la calificación de la necesidad de la labor, con lo que se entenderá autorizado el trabajo suplementario, dejando constancia de tal hecho por escrito.

ARTÍCULO 37. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplié por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez horas (10) diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras (Ley 50 de 1990 artículo 22).

CAPITULO X

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTÍCULO 38. Serán días de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral colombiana. En virtud de lo anterior todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, diez y nueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre,



MERQUELLANTAS

primero de noviembre, once de noviembre, ocho y veinticinco de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, así como el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá según la Ley 2578 de 2026.

El descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi, día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá según la Ley 2578 de 2026 y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.

Las prestaciones y derechos que para el trabajador origine el trabajo en los días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior (Ley 51 de 1983 artículo 1°).

Parágrafo 1°.- El descanso en domingos y demás días expresados en este artículo tienen una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 161 del CST.

ARTÍCULO 39. Cuando por motivo de fiesta no determinada en este reglamento o en la Ley 51 de 1983 la empresa suspendiere el trabajo, tendrá la obligación de pagar el salario de ese día como si se hubiere realizado. No estará obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o su compensación en otro día hábil, o cuando la suspensión o compensación estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras (artículo 178 del CST).

ARTÍCULO 40. La empresa remunerará el descanso dominical con el salario ordinario de un día, a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica debidamente probada, la fuerza mayor y el caso fortuito.

a. No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo.

b. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador.

ARTÍCULO 41. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado. (Ley 50 de 1990 artículo 26, numeral 5°).



MERQUELLANTAS

ARTÍCULO 42. Como remuneración del descanso, el trabajador a jornal recibirá el salario ordinario sencillo, aún en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la ley o este reglamento señale también como descanso remunerado.; En todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obligatorio y remunerado.

ARTÍCULO 43. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el inciso anterior.

Parágrafo 1°.- Las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo. En caso de que las partes no lo hagan expreso en el contrato u otro sí, se presumirá como día de descanso obligatorio el domingo.

Parágrafo 2°. - Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos (2) domingos durante el mes calendario. El trabajo dominical será habitual cuando el trabajador labore tres (3) o más domingos durante el mes calendario.

ARTÍCULO 44. El trabajador que labore excepcionalmente o de forma ocasional el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, o a una retribución en dinero, a su elección, en la forma prevista en el artículo anterior.

ARTÍCULO 45. El trabajador que labore habitualmente en día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero prevista en el artículo anterior.

ARTÍCULO 46. Las personas que por sus conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecutan no pueden reemplazarse sin grave perjuicio para la empresa, deben trabajar los domingos y días de fiesta y su trabajo se remunera conforme al artículo 24 del presente reglamento.

ARTÍCULO 47. Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes en domingo, la empresa fijará en lugar público de sus instalaciones, con anticipación de 12 horas por lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer del descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio (CST artículo 185).

Parágrafo 1°. - El descanso semanal compensatorio a que se hace mención en el presente capítulo podrá darse en alguna de las siguientes formas:

En otro día laborable de la semana siguiente, a todo el personal de un establecimiento, o por turnos.



MERQUELLANTAS

Desde el medio día o a las trece horas (1:00 pm) del domingo, hasta el medio día o a las trece horas (1:00 pm) del lunes.

CAPITULO XI DESCANSO HABITUAL

ARTÍCULO 48: Serán de descanso habitual, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral colombiana.

PARAGRAFO 1: El trabajo en domingo o días de fiesta será remunerado de acuerdo con lo establecido en el artículo 179 del C.S.T. y normas concordantes.

CAPITULO XII VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 49. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (artículo 186, numeral primero, C.S.T.).

PARÁGRAFO 1°. - Compensación en dinero de las vacaciones. El empleador y trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se paguen en dinero hasta la mitad de las vacaciones.

ARTÍCULO 50. La época de las vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (artículo 187, C.S.T.).

ARTÍCULO 51. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (artículo 188, C.S.T.).

ARTÍCULO 52. El Empleador y el trabajador, podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (artículo 189, C.S.T., modificado por el art. 20 de la Ley 1429 de 2010).

ARTÍCULO 53. En todo caso el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares. (Artículo 190, C.S.T.).

ARTÍCULO 54. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día de pago de nómina normal del mes. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTÍCULO 55. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de estas (Decreto 13 de 1967, artículo 5.).

PARÁGRAFO 1º. - En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (artículo 3, parágrafo, Ley 50 de 1990).

CAPITULO XIII

PERMISOS Y LICENCIAS

ARTÍCULO 56. La Empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para:

1. El ejercicio del derecho al sufragio.
2. El desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación.
3. Grave calamidad doméstica debidamente comprobada.
4. Concurrir al servicio médico propio, cuando se informe al empleador junto certificado previo, incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de la Endometriosis incluido en la Ley 2338 de 2023.
5. Asistencia al servicio médico del cónyuge o compañero permanente, padres, hijos o hermanos que requieran acompañamiento.
6. Citaciones escolares correspondientes a los hijos.
7. Diligencias académicas o personales propias.
8. Desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización.
9. Asistir al servicio fúnebre de sus compañeros o los familiares de éstos.
10. Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales.

Parágrafo. En los casos de que tratan los numerales octavo y noveno del presente artículo el

número de los trabajadores que se ausenten no puede ser tal que perjudique el funcionamiento del establecimiento, o de cualquiera de sus dependencias o áreas de operación.

La concesión de los permisos antes mencionados estará sujeta a las siguientes condiciones:

Se concederán con carácter remunerado.

- En caso de grave calamidad doméstica, la cual debe ser demostrada ante la empresa, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias. En todo caso cuando el aviso se dé con posterioridad a la ocurrencia del hecho deberá informarse a la empresa dentro de los tres (3) días siguientes a aquel día en que haya ocurrido. Se considera grave calamidad las tragedias familiares que requieren de la presencia del trabajador, tales como la muerte o enfermedad grave de un familiar (compañera permanente, esposa, hijos o padres), la catástrofe natural como inundación o incendio de la vivienda.
- En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación. El permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores a decisión de la empresa.
- El aviso deberá darse con la debida anticipación a la empresa, exponiéndose por escrito el motivo del permiso, sin perjuicio del evento de grave calamidad doméstica dispuesto en el numeral 2° del presente artículo, de no cumplirse lo anterior el permiso no será aceptado.
- En los casos en que se requiera hacer presencia en las instituciones educativas de los hijos (citaciones, reuniones, talleres y similares) se otorgará un máximo de cuatro (4) horas de permiso y el mismo deberá soportarse con certificación emitida por el centro educativo.

Parágrafo 1°. - Cuando el trabajador requiera el otorgamiento de un permiso por un evento diferente a los antes señalados en el presente artículo, deberá dar cumplimiento al siguiente procedimiento:

Permisos médicos. Cuando el trabajador deba asistir a una cita médica deberá dar aviso a la empresa de esta situación con al menos un (01) día hábil de antelación mediante el formato de permisos, para lo cual deberá anexar el respectivo soporte de cita.

En caso de urgencias médicas, estas deberán ser demostradas ante la empresa de forma posterior al hecho que las constituye o al tiempo de ocurrir éstas, según lo permitan las circunstancias. En todo caso cuando el aviso se dé con posterioridad a la ocurrencia del hecho deberá informarse a la empresa al día inmediatamente siguiente antes de iniciar las labores. En cualquier evento deberá presentarse a la empresa el respectivo certificado médico o de atención expedido por la Institución Prestadora del Servicio de

Salud (IPS) o de incapacidad expedido por la Entidad Promotora de Salud (EPS).

En estos casos el trabajador deberá anexar un plan de contingencia cuando tenga alguna actividad de la empresa programada a su cargo, en la que incluya cuales son las actividades pendientes, el horario, contacto y la persona que eventualmente podría realizarlas, o en último caso, si estas deben ser canceladas.

Estos permisos se concederán en principio con carácter remunerado excepto cuando se trate de citas de ortodoncia, odontología estética y aquellas que no tengan por objetivo tratar una enfermedad que ponga en riesgo la salud o vida del trabajador, salvo que el tiempo en ellos utilizado se compense con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a la jornada ordinaria, a opción del empleador.

Permisos por asuntos personales. Cuando el trabajador requiera de un permiso para realizar una diligencia de carácter personal, deberá hacer una solicitud por escrito dirigida a su jefe inmediato con copia al Departamento de la Gente con mínimo tres (3) días hábiles de antelación en la que indique el motivo, fecha y hora de esta por medio del formato de permiso. En estos casos el trabajador deberá anexar un plan de contingencia cuando tenga alguna actividad de la empresa programada a su cargo, en la que incluya cuales son las actividades pendientes, el horario, contacto y la persona que eventualmente podría realizarlas, o en último caso, si estas deben ser canceladas.

Estos permisos serán concedidos y remunerados por un lapso máximo de dos (2) horas, si excede este límite de tiempo el trabajador deberá compensar el tiempo y lo programará con su jefe inmediato en el transcurso de la misma semana.

Parágrafo 2°.- Solamente se encuentran facultadas por la empresa para autorizar permisos: Jefes inmediatos quienes deben reportar al Departamento de la Gente.

Parágrafo 3°. - En virtud de lo dispuesto en la Ley 1280 del 5 de enero de 2009, la empresa concederá a sus trabajadores, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este artículo. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia.

Parágrafo 4°. - En caso de licencia de paternidad, el padre podrá disfrutar de dos semanas, Esta aplicará por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante; El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento; esto se podrá hacer efectivo de acuerdo con la ley 2114 de 2021.

El único soporte válido para el otorgamiento de esta licencia será el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentar el trabajador antes de los treinta (30) días siguientes al nacimiento del menor, para que **MERQUELLANTAS S.A.S** pueda llevar a cabo el recobro de la licencia ante la EPS a la cual se encuentre afiliado este, so pena de las acciones disciplinarias que procedan en su contra y de proceder solo con el pago proporcional a los días efectivamente laborados.

La licencia de paternidad se ampliará en una (1) semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural comparada con su nivel al momento de la entrada en vigor de la ley 2114 del 2021, sin que en ningún caso pueda superar las cinco (5) semanas, según la metodología que determine para tal efecto el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación.

Parágrafo 5 - En caso de matrimonio la compañía determinará el número de días concedido el cual estará entre 1 a 5 días otorgados como remunerados.

Parágrafo 6. Licencia Parental Compartida: Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en este artículo: Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental compartida se registrará por las siguientes condiciones:

1. El tiempo de licencia parental compartida se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar entre una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto o por determinación de la madre.
2. La madre deberá tomar como mínimo las primeras doce (12) semanas después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes seis (6) semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de común acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre no podrá ser recortado en aplicación de esta figura.
3. En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia salvo por enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada por el médico.
4. La licencia parental compartida será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS, acorde con la normatividad vigente.

Para los efectos de la licencia de que trata este parágrafo, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

- 4.1. El único soporte válido para el otorgamiento de licencia compartida es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse ante **MERQUELLANTAS S.A.S.** antes de los treinta (30) días siguientes al parto, con el fin de llevar a cabo el recobro correspondiente ante la EPS en la que se encuentre afiliado el empleador, so pena de proceder únicamente al pago proporcional de los días efectivamente laborados y de las acciones disciplinarias a las que haya lugar.
- 4.2. Debe existir mutuo acuerdo entre los padres acerca de la distribución de las semanas de licencia. Ambos padres deberán realizar un documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla ante MERQUELLANTAS S.A.S. y el empleador de la pareja, en un término de treinta (30) días contados a partir del nacimiento del menor.
- 4.3. El médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los padres, a fin de garantizar la salud de la madre y el recién nacido.
- 4.4. Los trabajadores que se acojan a esta licencia deberán presentar ante MERQUELLANTAS S.A.S un certificado médico, en el cual debe constar:
 - a) El estado de embarazo de la mujer; o una constancia del nacimiento del menor.
 - b) La indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento del menor.
 - c) La indicación del día desde el cual empezarían las licencias de cada uno de los padres del menor.
 - d) La licencia parental compartida también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta el presente artículo.

Parágrafo 7°- No podrán optar por la licencia parental compartida, los padres que hayan sido condenados en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el título IV delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales; los padres condenados en los últimos dos (2) años; por los delitos contemplados en el título VI contra la familia, capítulo primero "de la violencia intrafamiliar" y capítulo cuarto "de los delitos contra la asistencia alimentaria" de la Ley 599 de 2000 o los padres que tengan vigente una medida de protección en su contra, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

Parágrafo 8°- Licencia Parental Flexible de Tiempo Parcial: La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado.

Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental flexible de tiempo parcial se registrará por las siguientes condiciones:

1. Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos (2) de su licencia de paternidad; las madres, a no antes de la semana trece (13) de su licencia de maternidad.
2. El tiempo de licencia parental flexible de tiempo parcial se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto. Los periodos seleccionados para la licencia parental flexible no podrán interrumpirse y retomarse posteriormente. Deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre MERQUELLANTAS SAS y el trabajador.
3. La licencia parental flexible de tiempo parcial será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS. El pago del salario por el tiempo parcial laborado se registrará acorde con la normatividad vigente.
4. La licencia parental flexible de tiempo parcial también podrá ser utilizada por madres y/o padres que también hagan uso de la licencia parental compartida, observando las condiciones señaladas en este artículo, así como los consagrados en el artículo anterior. Para los efectos de la licencia de la que trata este artículo, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
 - 4.1. El único soporte válido para el otorgamiento de licencia parental flexible de tiempo parcial es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
 - 4.2. Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. El acuerdo deberá ir acompañado de un certificado médico que dé cuenta de:
 - a) El estado de embarazo de la mujer; o constancia del nacimiento.
 - b) La indicación del día probable del parto, o indicación de fecha del parto y
 - c) La indicación del día desde el cual empezaría la licencia correspondiente. Este acuerdo deberá consultarse con **MERQUELLANTAS S.A.S** a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes al nacimiento. **MERQUELLANTAS S.A.S** deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su presentación.

La licencia parental flexible de tiempo parcial también se aplicará con respecto a los niños

prematurados y adoptivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente artículo.

CAPITULO XIV

SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN.

ARTÍCULO 57. Formas y libertad de estipulación:

El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (artículo 18, Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 58. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por períodos mayores. (Artículo 133, C.S.T.).

ARTÍCULO 59. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que este cese. (Artículo 138, numeral primero, C.S.T.).

PERIODOS DE PAGO: El salario se pagará de manera quincenal.

ARTÍCULO 60. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito así:

El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes.

El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del período siguiente (artículo 134, C.S.T.).

CAPITULO XV

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 61. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG –SST y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

ARTÍCULO 62. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por las EPS, ARL, a través de la IPS, a la cual estén asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 63. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que sea examinado por el medico correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo, y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

ARTÍCULO 64. Todo trabajador tiene como obligación observar y dar cumplimiento riguroso a las instrucciones y recomendaciones dadas por las autoridades respectivas, la ARL y por la empresa, relativas a la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, son obligaciones especiales del trabajador, entre otras:

1. Dar uso adecuado a los implementos de protección personal suministrados por la empresa.
2. Utilizar los elementos de protección según las indicaciones de la ARL, de la empresa y demás autoridades respectivas.
3. Prestar la colaboración en caso de siniestro o riesgos inminentes que afecten o amenacen a las personas, equipos y materias primas de la empresa.
4. Reportar oportunamente cualquier amenaza de riesgo contra personas o bienes de la empresa.
5. Someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
6. Someterse a las instrucciones y tratamientos que ordene el médico de la IPS que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos se ordene.
7. Informar de manera inmediata al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Departamento de la Gente y al jefe inmediato sobre el accidente de trabajo describiendo como sucedió, el sitio y la hora exacta del mismo. Esto con el fin de que el Coordinador nacional del SG –SS T realice ante la ARL correspondiente el trámite y le informe al empleado la clínica donde será atendido.

Parágrafo 1°. - El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG –SST, que le hayan sido comunicados por escrito, se considera falta grave y por ende facultan al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa.

ARTÍCULO 65. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

ARTÍCULO 66. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la



MERQUELLANTAS

empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO 1°.- El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho de defensa (Artículo 91 Decreto 1295 de 1994).

ARTÍCULO 67. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S. y la A.R.L.

ARTÍCULO 68. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 69. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

ARTÍCULO 70. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.

CAPITULO XVI

PRESCRIPCIONES DE ORDEN Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 71. Todo trabajador está obligado a ejecutar de buena fe las labores correspondientes al cargo u oficio que desempeñe. La ejecución de buena fe supone realizar el trabajo ciñéndose a las normas particulares de la técnica o procesos del oficio respectivo y al conjunto de las indicaciones o recomendaciones, que se hubieren impartido o que se impartieren para lograr lo encomendado en la mejor forma y en el menor tiempo posible.

Además de lo anterior, los trabajadores tienen como deberes los siguientes:

1. Respeto y subordinación a los superiores.
2. Respeto a sus compañeros de trabajo.
3. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
5. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
7. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general.
8. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique la empresa para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
9. Permanecer durante la jornada de trabajo en lugar visible del sitio o lugar donde debe desempeñar sus labores, no pudiendo, por consiguiente, salvo orden superior o por requerirlo el servicio, pasar a otras dependencias de la empresa, al puesto de trabajo de otros compañeros o ausentarse de su puesto.
10. Cuidar los activos de la empresa que se les confíen debido a su cargo o de órdenes o instrucciones especiales dadas por cualquiera de sus superiores, incluyendo sin limitarse a vehículos, inventarios y dineros de la empresa.
11. Cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Compañía
12. Realizar todas aquellas actividades y comportamientos encaminados a mantener el orden y buen funcionamiento de la empresa.
13. Conocer y cumplir con lo estipulado en las políticas de tratamiento de información.
14. Realizar el tratamiento de la información de los terceros involucrados con la Empresa conforme a las finalidades identificadas en el aviso de privacidad.
15. Conocer y cumplir todas y cada una de las políticas corporativas adoptadas por la Empresa en cualquier tiempo incluyendo, pero sin limitarse a, la política para el tratamiento de datos personales y cualquier otra que sea adoptada y comunicada por la Empresa.
16. Mantener estricta confidencialidad sobre la información de propiedad de la Empresa que deba o pueda conocer por causa o con ocasión del desempeño de su cargo.

17. Informar su estado de salud de manera clara, completa, real y veraz.
18. Evitar que terceras personas utilicen sus materiales de trabajo, enseres, mobiliario, equipos y elementos de oficina, y en general los muebles e inmuebles de propiedad o que estén al servicio de la compañía; o que se lucren de servicios o beneficios que la compañía haya dispuesto para sus empleados.
19. Guardar absoluta reserva en relación a los manuales, procedimientos, programas de sistematización, información atinente a asuntos internos o administrativos de la compañía, de cualquier índole, o información relacionada con los clientes de la compañía.
20. Informar ante las autoridades de la compañía, de acuerdo al orden jerárquico establecido, la comisión de hechos irregulares, fraudulentos o contrarios a los principios, políticas de la compañía o normas legales, por parte de o con la participación de empleados de la compañía o de terceros.
21. Asistir al trabajo en adecuadas condiciones de presentación personal y hacer buen uso del uniforme de acuerdo con sus reglamentos; cuando éste sea suministrado por la compañía.
22. Los trabajadores que tengan a su cargo personal subalterno deberán velar por el cumplimiento de los deberes de éstos, su conocimiento del puesto y su disciplina, y deberán rendir informes de su actividad en forma periódica y, además en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo aconsejen.

CAPITULO XVII

ORDEN JERÁRQUICO DE LA EMPRESA

ARTÍCULO 72. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la Empresa es el siguiente:

- Presidente
- Gerente General
- Gerente Comercial
- Líder de Zona comercial
- Líder Nacional Departamento de la Gente
- Líder de Area

Parágrafo. - Los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa, previo aviso al Departamento de la Gente.

CAPITULO XVIII

LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 73. Queda prohibido emplear a los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, el sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (artículo 242 numerales 2 y 3 Código Sustantivo del Trabajo).

Los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas, ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. (CST artículo 242).

Parágrafo 1°. - La empresa protege la actividad laboral de la mujer en estado de embarazo, por lo cual durante este periodo y la lactancia se acogerán los mandatos y recomendaciones de la autoridad médica correspondiente.

ARTÍCULO 74. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil.

Parágrafo 1°. - El Ministerio de Trabajo en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo con el nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios de comunicación. En virtud de lo anterior la empresa dará cumplimiento a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo) y demás normas concordantes que la modifiquen o complementen (Ley 1098 de 2006 artículo 117).

CAPITULO XIX

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 75. Son obligaciones especiales del Empleador:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice

razonablemente la seguridad y la salud.

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el artículo 36 de este Reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de familiares que con él convivieren.
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
10. Entregar al trabajador que lo solicite, una relación de las horas extras laboradas, con las mismas especificaciones anteriores. Este registro deberá entregarse junto con el soporte que acredite el correspondiente pago.
11. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
12. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, éste expire

durante los descansos o licencias mencionadas.

13. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de estas.
14. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
15. Realizar el tratamiento de los datos personales del trabajador conforme a lo estipulado en el contrato de trabajo suscrito entre las partes y las finalidades por las cuales se captan sus datos conforme a las finalidades descritas en el aviso de privacidad y las políticas internas de tratamiento de información de la Empresa.
16. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa.

ARTÍCULO 76. Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; Observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o



MERQUELLANTAS

por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
9. Ocupar su puesto de trabajo a la hora exacta en que empieza su turno de acuerdo al horario de trabajo de la empresa, permaneciendo en aquel hasta la terminación de su jornada, por lo que no podrá permanecer en los lugares de trabajo, sin necesidad, en horas distintas del respectivo horario de trabajo.
10. Someterse a los controles y procedimientos establecidos por la empresa para el cumplimiento de los horarios respecto de la entrada y salida de las instalaciones e ingreso de personas extrañas u objetos ajenos. Así mismo es su obligación entrar y salir por los sitios fijados por la empresa para ello.
11. Dar aviso inmediato a la empresa sobre cualquier accidente que sufran los vehículos de propiedad de la misma, por leves que ellos sean.
12. Dar un uso adecuado al Internet, equipos de cómputo, equipos celulares y programas informáticos, correo electrónico y a las licencias de software, y exclusivamente para los fines relacionados con el trabajo asignado. Además, sólo podrá acceder a los recursos informáticos de la empresa cuando le sea autorizado.
13. Atender con cortesía y prontitud a las personas que de una u otra forma tengan contacto con la empresa.
14. Conservar en su poder las llaves que le hayan sido confiadas, quedando terminantemente prohibido dejarlas en sitios inadecuados, prestarlas a personas ajenas a la empresa o a trabajadores de la misma que no tengan autorización para su tenencia. En caso de enfermedad o ausencia, deberá entregar las llaves en sobre sellado y por conducto de una persona designada para ello por la empresa.
15. Todo trabajador que tenga funciones de supervisión o quienes manejen administrativamente los puntos de venta tiene la obligación de dar aviso a la Gerencia Administrativa cada vez que se presente un hecho u omisión que pueda ser considerado como falta. Este aviso deberá darse dentro de la misma jornada en que se produzca o inmediatamente después de que se tenga conocimiento del hecho u omisión mencionados.
16. Destinar a su uso en las labores contratadas, los elementos de protección entregados por la empresa, así como el calzado y vestido que le suministre la misma en el periodo correspondiente. Lo anterior tiene como finalidad evitar accidentes de trabajo o



MERQUELLANTAS

enfermedades laborales, así como preservar la correcta presentación e identificación del trabajador. Dentro de estos se encuentran: uniformes, delantales, elementos de protección personal, placas, guantes. Una vez entregada la dotación deberá ser utilizada y al momento de retirarse de la Compañía (terminación de contrato) el trabajador debe devolver la dotación entregada.

17. Asistir puntualmente a los cursos, comités, entrenamientos de capacitación laboral, charlas, conferencias y reuniones relacionadas con la calidad, la seguridad industrial, la producción, las ventas y demás temas procedentes, programados, organizados u ordenados por la empresa.
18. Responder por la mercancía o producto terminado que esté bajo su custodia y por los daños que llegare a causar a ésta o a la empresa y sus bienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 149 del CST.
19. No disponer de los dineros entregados por la Compañía, para uso personal o el de terceras personas diferentes de la Compañía.
20. Entregar los dineros de clientes o proveedores dentro de las 24 horas siguientes a su recepción al superior inmediato y dar aviso de la entrega de esta al Departamento de Cartera o contabilidad.
21. Usar el celular para el desarrollo de sus funciones. Aquellos trabajadores que por razón de sus actividades laborales se les haga entrega de dicho elemento de trabajo, tienen la obligación de mantener encendido el mismo y de contestarlo de manera inmediata a disposición de las funciones de la empresa.
22. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario, legal y contractual de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, por lo que no podrá ocuparse en actividades distintas a sus labores durante las horas de trabajo, salvo que medie previa autorización de su jefe inmediato.
23. Entregar a la terminación del vínculo contractual el cargo ejercido mediante un acta al superior inmediato, así como de todos los implementos dados para el desarrollo de sus funciones, entre estos su carné.
24. Trabajar exclusivamente para la empresa a menos que ésta otorgue permiso escrito para ejercer otras actividades.
25. Ser diligente en la custodia, administración y manejo de los activos que le entregue la empresa a cualquier título.
26. Conocer y cumplir todos los procedimientos de la empresa.

27. Prestar la colaboración necesaria para la ejecución de los trabajos que se requieran con carácter de urgencia, siempre que se respete por parte de la empresa lo relacionado con la prestación de servicios en horas extras y trabajos en días dominicales y festivos.
28. Registrarse por sí mismo a través del control que se establezca, tanto a las horas de entrada como a las de salida de la empresa, adicionalmente no podrá sustituir a otro trabajador en esta obligación. Fuera de los horarios regulares, deberá presentar su autorización escrita para entrar o salir de la empresa, firmada por el jefe inmediato y el departamento de la Gente.
29. Todos los trabajadores de **MERQUELLANTAS S.A.S** sin excepción, deberán enrolar su huella digital en el reloj biométrico, ante la persona delegada por la Presidencia para tal procedimiento.
30. Informar de forma inmediata al Departamento de la Gente cualquier acto indebido, fraudulento, inmoral, de mala fe o cualquier conducta irregular de la que tenga conocimiento y que pueda afectar los intereses, el patrimonio, la operación o el personal de la empresa.
31. Autorizar expresamente y por escrito, cuando haya lugar conforme a la ley, los descuentos de salario y prestaciones sociales respecto de las sumas pagadas en exceso, préstamos, anticipos u otras obligaciones legalmente procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.
32. Cumplir, acatar y observar con diligencia las políticas, manuales y procedimientos relacionados con el tratamiento, manejo, protección y confidencialidad de la información implementados por la empresa.
33. Garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales a los cuales tenga acceso con ocasión de sus funciones, dando estricto cumplimiento a las finalidades establecidas por la empresa y a la normatividad vigente sobre protección de datos personales.
34. Verificar al inicio y al finalizar la jornada laboral el estado de las herramientas, equipos, maquinaria, montallantas, balanceadoras, alineadoras, elevadores, gatos hidráulicos, compresores y demás elementos de trabajo asignados, reportando inmediatamente cualquier daño, anomalía o funcionamiento irregular.
35. Cumplir estrictamente los procedimientos establecidos por la empresa para la recepción, almacenamiento, manipulación, movilización, exhibición, montaje, desmontaje y entrega de llantas, rines, baterías, lubricantes, repuestos y demás productos comercializados, evitando pérdidas, daños o deterioros.
36. Verificar que toda salida de mercancía, herramientas, equipos, accesorios o cualquier otro bien de propiedad de la empresa se encuentre previamente autorizada y soportada con la documentación correspondiente.
37. Reportar inmediatamente cualquier diferencia de inventario, pérdida, hurto, daño, sobrante, faltante o irregularidad detectada respecto de mercancías, herramientas, equipos o activos de la empresa.



MERQUELLANTAS

38. Custodiar y proteger los vehículos, bienes y pertenencias de los clientes que permanezcan bajo responsabilidad de la empresa durante la prestación del servicio, actuando con la diligencia propia de su cargo.
39. Verificar, antes de iniciar cualquier servicio, el estado general del vehículo e informar de manera inmediata al superior cualquier daño, anomalía o novedad detectada, dejando el registro correspondiente cuando así lo establezcan los procedimientos internos.
40. Ejecutar los procedimientos técnicos de montaje, desmontaje, alineación, balanceo, reparación y demás servicios automotrices conforme a las especificaciones técnicas, manuales, protocolos e instrucciones impartidas por la empresa.
41. Abstenerse de utilizar herramientas, maquinaria, equipos, vehículos o cualquier otro bien de propiedad de la empresa para fines personales o distintos al desarrollo de las funciones asignadas, salvo autorización expresa.
42. Participar en los inventarios físicos, conteos cíclicos, arqueos, verificaciones de mercancía y demás controles establecidos por la empresa, suministrando información completa, veraz y oportuna.
43. Cumplir estrictamente los procedimientos establecidos para el manejo de caja, recaudo, facturación, medios de pago, devoluciones, notas crédito, descuentos y demás operaciones comerciales cuando estas hagan parte de sus funciones.
44. Abstenerse de realizar negociaciones particulares con clientes, comercializar productos o servicios por cuenta propia o de terceros, recibir comisiones, dádivas, beneficios económicos o cualquier otra contraprestación derivada de las actividades desarrolladas por la empresa, salvo autorización expresa y escrita de esta.
45. Informar inmediatamente cualquier reclamación, queja, garantía, accidente, daño a vehículos o cualquier situación que pueda comprometer la responsabilidad de la empresa frente a clientes o terceros.
46. Abstenerse de alterar, modificar, destruir, ocultar o manipular sin autorización inventarios, órdenes de servicio, facturas, registros, soportes, formatos o cualquier documento físico o electrónico de propiedad de la empresa.
47. Utilizar únicamente los equipos, herramientas y maquinaria para los cuales haya recibido capacitación o autorización por parte de la empresa, observando estrictamente las normas de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo.
48. Mantener debidamente identificados, organizados y almacenados los productos, repuestos, llantas, rines, baterías y demás mercancías bajo su responsabilidad, conforme a los procedimientos establecidos por la empresa.
49. Reportar de manera inmediata al superior inmediato cualquier error en la facturación, recaudo, inventarios, cotizaciones, órdenes de servicio o cualquier otra operación comercial de la que tenga conocimiento.
50. Abstenerse de retirar, reservar, separar o comprometer mercancías para beneficio propio o de terceros sin la autorización expresa de la empresa y sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
51. Portar permanentemente el carné o documento de identificación suministrado por la empresa durante la jornada laboral y presentarlo cuando sea requerido.



MERQUELLANTAS

52. Velar por el buen uso, conservación y mantenimiento de las instalaciones, muebles, enseres, herramientas, equipos, maquinaria y demás bienes de propiedad de la empresa, evitando su uso indebido o negligente.
53. Informar de manera inmediata cualquier situación que pueda generar conflictos de interés con clientes, proveedores, competidores o terceros que pueda afectar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
54. Cumplir estrictamente los procedimientos establecidos para la recepción de mercancías provenientes de proveedores, verificando cantidades, referencias, estado de los productos y demás condiciones exigidas por la empresa.
55. Abstenerse de efectuar descuentos, devoluciones, cambios de productos, garantías, anulaciones de facturas o cualquier modificación de una operación comercial sin la autorización correspondiente y el cumplimiento de los procedimientos internos.
56. Preservar la buena imagen, reputación y prestigio comercial de la empresa dentro y fuera de las instalaciones, absteniéndose de realizar conductas que puedan afectar su nombre, credibilidad o relaciones comerciales.
57. Informar oportunamente al superior inmediato cualquier visita de autoridades administrativas, judiciales o de policía relacionada con las actividades de la empresa, salvo que la atención de la diligencia corresponda directamente a sus funciones.
58. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o presentarse al trabajo bajo sus efectos, así como introducirlas, distribuirlas o permitir su consumo dentro de las instalaciones de la empresa, salvo los medicamentos formulados que no afecten el desempeño seguro de sus funciones y cuya utilización haya sido informada oportunamente al empleador.
59. Mantener absoluta transparencia, veracidad y buena fe en el diligenciamiento de documentos, reportes, formatos, registros, inventarios, órdenes de servicio, informes y cualquier otra información que deba suministrar en desarrollo de sus funciones.
60. Colaborar con las auditorías internas, revisiones administrativas, controles de inventario, investigaciones disciplinarias y demás actividades de verificación adelantadas por la empresa, suministrando información veraz, completa y oportuna.
61. El colaborador deberá cumplir de manera responsable y eficiente con las funciones, responsabilidades y actividades inherentes al cargo para el cual fue contratado, de conformidad con el contrato de trabajo, el perfil del cargo, las políticas de la organización y las instrucciones impartidas por su jefe inmediato.

PARÁGRAFO 1. Las marcaciones de huella se deberán en los relojes biométricos los cuales se encuentran ubicados en la entrada de la sede de la compañía; dicha marcación es obligatoria y se realizará en los en los horarios estipulados en el presente reglamento interno de trabajo.

PARÁGRAFO 2. Quien no registre marcación, deberá presentar justificación escrita y debidamente soportada ante el Departamento de la Gente dentro de los 2 días siguientes a la omisión de esta obligación. La omisión al registro de huella o su no marcación en el dispositivo, ***conlleva al descuento en nómina del tiempo no registrado.***

Informar de forma inmediata al departamento de la gente cualquier acto indecente, inmoral o de mala fe del cual tenga conocimiento, y que afecte a la empresa y su personal.

Autorizar expresamente y por escrito para cada caso, los descuentos de su salario y prestaciones sociales respecto de las sumas pagadas demás (ya sea por error o por otra razón), así como por los préstamos que por cualquier motivo se le hayan hecho o por los daños causados a la empresa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 149 del CST.

Cumplir, acatar y observar con suma diligencia y cuidado las estipuladas en las políticas de tratamiento de información, tanto en lo que concierne en relación directa con su actividad laboral como para cualquier situación en la que involucre al empleador.

Asegurar el cumplimiento, tanto en sus dependencias del empleador como por fuera de esta, el tratamiento adecuado conforme a las finalidades descritas en el aviso de privacidad de la Empresa, de los datos personales que se capten por el empleador, ya sea en calidad de responsable o encargado de los mismo

Parágrafo 1°.- Para efectos del presente artículo se consideran informaciones de naturaleza reservada o confidencial cualquier información no divulgada que una persona legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero tales como bases de datos, de asesores y de clientes, en la medida en que dicha información sea: Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; Tenga un valor comercial por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

En virtud de lo anterior se considera información reservada o confidencial, entre otros aspectos, la siguiente:

1. Toda la información crediticia, contable y comercial suministrada por la empresa al trabajador. Esta información tendrá carácter confidencial cualquiera sea el medio bajo el cual haya sido facilitada, comprendiendo la información vertida en software de computador o en medios de almacenamiento electrónico, así como la que consiste en datos, testimonios, noticias, documentos, gráficos, referencias orales, visuales o escritas, siendo indiferente si esta información ha sido originada por la empresa o por un tercero interesado o relacionado con la operación;
2. Los planes de negocios y/o proyectos de expansión de la compañía, de sus filiales y/o asociadas;
3. Las listas y estrategias de precios, licitaciones, clientes, proveedores y/o contactos comerciales



MERQUELLANTAS

relacionados directa y/o indirectamente con la operación técnica y/o comercial de la empresa, estructura societaria de la organización, y en general todo factor comercial que le pueda significar a la empresa una ventaja de mercado frente a sus competidores;

4. Los paquetes de compensación, beneficios, incentivos y/o salarios propios y los de cualquier otro funcionario de la compañía, de sus filiales cuando quiera que por sus funciones el trabajador acceda a dicha información.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

En Caso de identificarse incumplimiento por parte del trabajador en los artículos anteriormente mencionados dará lugar a la terminación del contrato laboral con Justa Causa y adicional la compañía determinará las acciones legales pertinentes en caso que así lo considere.

CAPITULO XX

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 77. Se prohíbe a la empresa; deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes eventos:

- a. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del CST.
- b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley los autorice.
- c. Existencia de libranzas debidamente firmadas y/o autorizadas por el trabajador según la Ley 1527 de 2012.
- d. En cuanto a la cesantía la empresa puede retener el valor respectivo en los casos contemplados en el artículo 250 del CST.
- e. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa.
- f. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
- g. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
- h. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

- i. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo.
- j. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los sitios de trabajo.
- k. Emplear en las certificaciones de que trata el numeral 7° del artículo 57 del CST, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
- l. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.
- m. Realizar un tratamiento de los datos personales del trabajador diferente a los autorizados por él, evidenciados en el contrato de trabajo suscrito entre las partes y las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad y Políticas Internas de tratamiento de la información de la Empresa.
- n. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores, que ofenda su dignidad o que atente contra su salud física o mental.

ARTÍCULO 78. Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer o intentar sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados o sobrantes, implementos de aseo, o papelería sin permiso de la empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes o consumir ello en las instalaciones de la empresa, así como introducir estupefacientes, drogas enervantes o bebidas alcohólicas a las instalaciones de la empresa. En caso de sospecha de que el trabajador se encuentra en estado de embriaguez o bajo los efectos de narcóticos, el empleador deberá remitir inmediatamente al trabajador a la IPS y EPS a la que éste se encuentre afiliado para que se le practique un examen médico que determine si se encuentra o no en las condiciones mencionadas. La negación del trabajador a la práctica del examen médico es calificada para todos los efectos legales como una falta grave.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
5. Disminuir sin justa causa el ritmo normal de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.



MERQUELLANTAS

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles, elementos de trabajo, materias primas o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado.
9. Apropiarse de los dineros o mercancía que reciba o manipule en el ejercicio de su cargo.
10. Divulgar, copiar, reproducir, suministrar o poner en conocimiento de terceros, sin autorización expresa, información confidencial, reservada o secreta de la empresa, incluyendo bases de datos, estrategias comerciales, información financiera, técnica, comercial o de clientes.
11. Abandonar el puesto o sitio de trabajo durante la jornada laboral sin autorización previa del superior inmediato o sin causa justificada.
12. Causar por dolo, culpa grave, negligencia o incumplimiento de los procedimientos establecidos daños a maquinaria, herramientas, equipos, vehículos, instalaciones, mercancías, llantas, rines, baterías, materias primas o cualquier otro bien de propiedad de la empresa o de terceros que se encuentre bajo su custodia.
13. Omitir el reporte inmediato de daños, averías, accidentes, incidentes, pérdidas, condiciones inseguras o cualquier anomalía que pueda afectar la seguridad de las personas, los bienes o la operación de la empresa.
14. Presentar, aportar, alterar, adulterar, falsificar u ocultar documentos, incapacidades médicas, certificados, soportes, registros o cualquier información relacionada con la relación laboral o con las actividades de la empresa.
15. Suministrar información falsa, inexacta o incompleta al empleador, sus representantes, clientes, proveedores, autoridades o terceros con ocasión del ejercicio de sus funciones.
16. Aprovecharse en beneficio propio o de terceros de información confidencial, estrategias comerciales, bases de datos, listas de clientes, proveedores, políticas de precios o cualquier conocimiento adquirido con ocasión de la relación laboral.
17. Solicitar, recibir o aceptar comisiones, dádivas, regalos, préstamos, beneficios económicos o cualquier otra ventaja proveniente de clientes, proveedores, contratistas o terceros relacionados con la actividad de la empresa, sin autorización expresa de esta.
18. Ejecutar actos, negocios, acuerdos, compras, ventas, pedidos, descuentos, devoluciones, garantías o cualquier operación en nombre de la empresa sin la autorización correspondiente.
19. Permitir o facilitar el ingreso de personas no autorizadas a bodegas, talleres, áreas restringidas, zonas de almacenamiento o demás instalaciones de la empresa.
20. Operar maquinaria, equipos, herramientas, elevadores, montallantas, balanceadoras, alineadoras o cualquier otro equipo para el cual no se encuentre autorizado, capacitado o habilitado.



MERQUELLANTAS

21. Alterar, desactivar, retirar o inutilizar dispositivos, mecanismos o elementos de seguridad industrial o del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementados por la empresa.
22. Ejecutar cualquier conducta u omisión que ponga en riesgo la seguridad o integridad de los trabajadores, clientes, proveedores, visitantes, bienes o instalaciones de la empresa.
23. Realizar labores sin utilizar los elementos de protección personal suministrados por la empresa o emplearlos de manera inadecuada.
24. Fumar, vapear, encender fuego o utilizar fuentes de ignición en áreas donde se almacenen combustibles, lubricantes, sustancias inflamables o en cualquier lugar donde esté prohibido por la empresa.
25. Ingresar, almacenar o manipular sustancias peligrosas, explosivos, materiales inflamables o elementos no autorizados dentro de las instalaciones de la empresa.
26. Utilizar los equipos de cómputo, internet, correo electrónico corporativo, sistemas de información, dispositivos tecnológicos o redes de la empresa para fines personales, ilícitos o ajenos al desarrollo de sus funciones.
27. Alterar, borrar, destruir, copiar, extraer, divulgar o transferir información física o digital de la empresa sin autorización.
28. Compartir con terceros usuarios, contraseñas, claves de acceso, códigos de seguridad o cualquier otro mecanismo de autenticación suministrado por la empresa.
29. Suplantar a otro trabajador o permitir que un tercero registre su ingreso, salida, asistencia o permanencia mediante los sistemas de control implementados por la empresa.
30. Delegar o encomendar a terceros la ejecución de las funciones propias del cargo sin autorización del empleador.
31. Confiar a personas no autorizadas la custodia o el manejo de mercancías, herramientas, equipos, vehículos, dineros, documentos o cualquier otro bien de propiedad de la empresa.
32. Utilizar teléfonos celulares, audífonos o cualquier dispositivo electrónico durante la operación de maquinaria, elevadores, herramientas, conducción de vehículos o ejecución de actividades que impliquen riesgo, salvo que ello haga parte de las funciones asignadas o exista autorización expresa.
33. Cambiar turnos, horarios, reemplazos o asignaciones de trabajo sin autorización previa del superior inmediato.
34. Negarse injustificadamente a cumplir órdenes, instrucciones, procedimientos de trabajo o medidas de seguridad impartidas por la empresa dentro del marco legal y contractual.
35. Registrar información falsa, alterar o manipular inventarios, órdenes de servicio, registros de mantenimiento, controles de calidad, recaudos, caja, facturación o cualquier otro registro físico o electrónico implementado por la empresa.
36. Retirar de las instalaciones de la empresa mercancías, llantas, rines, baterías, herramientas, equipos, residuos, materias primas, documentos o cualquier otro bien sin la autorización correspondiente y sin cumplir los procedimientos establecidos.
37. Portar accesorios, joyas, prendas u otros elementos que puedan generar riesgos de atrapamiento, corte, quemaduras o accidentes durante la ejecución de labores operativas, cuando su uso esté restringido por las normas de seguridad de la empresa.

En Caso de identificarse incumplimiento por parte del trabajador en los artículos anteriormente mencionados dará lugar a la terminación del contrato laboral con Justa Causa y adicional la compañía determinará las acciones legales pertinentes en caso que así lo considere.

CAPITULO XXI

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 79. La Empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contrato de trabajo (artículo 114, C.S.T).

ARTÍCULO 80. La Empresa establece las siguientes clases de faltas y sus sanciones disciplinarias, así:

- 1) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de la décima parte del salario de un (1) día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un (1) día; por la tercera vez suspensión de un (1) día en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y por cuarta vez suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días, estas medidas aplican de manera consecutiva, pero en caso de presentarse la falta ocasional aplica la respectiva sanción.
- 2) Atender, durante sus horas de trabajo, asuntos u ocupaciones distintos a los que se le señalen, por primera y segunda vez, implica llamado de atención cuando no cause perjuicio a la empresa y por tercera vez sin excusa válida suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
- 3) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.
- 4) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.
- 5) Hacer uso indebido de permisos o licencias concedidas por el superior o jefe inmediato, implica llamado de atención o amonestación por escrito, por segunda vez, cuando no cause perjuicio a la empresa, implica, suspensión hasta por tres días, y por tercera vez sin excusa válida suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
- 6) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez

suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

7) Para los trabajadores que deben cumplir metas de rendimiento, se considera falta grave el incumplimiento de la cuota de ventas y recaudo de forma consecutiva (este incumplimiento se evaluará mensualmente, cuando sean consecutivos se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1072 de 2015, que dará lugar a la terminación del contrato con justa causa) lo anterior igualmente sujeto a los protocolos establecidos Vigentes por la Gerencia Comercial.

8) Inasistencia injustificada a las actividades planificadas por la empresa la imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar.

9) Retirar de las instalaciones de la empresa, sin autorización, objetos de la empresa o de sus compañeros, por primera vez, implica llamado de atención o amonestación verbal, por segunda vez, cuando no cause perjuicio a la empresa, implica, llamado de atención por escrito y por tercera vez sin excusa válida suspensión en el trabajo hasta por 3 días

PARAGRAFO 1: Si transcurrido un (1) año después de haber incurrido el trabajador en una de las faltas del artículo precedente y no se hubiere vuelto a presentar reincidencia en esa misma falta en el mismo año, la nueva falta será catalogada como la primera para efectos de aplicación de la sanción respectiva

ARTÍCULO 81. Además de las causales establecidas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por el decreto 2351 de 1965, artículo 7, serán consideradas como faltas graves y constituirán justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo las siguientes:

1) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por cuarta vez consecutiva

2) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez.

3) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por segunda vez.

4) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias.

5) El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Para los trabajadores que deben cumplir metas de rendimiento se considerará falta grave el incumplimiento de metas por tercera vez consecutiva.

6) No cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Compañía en cada una de las áreas.

- 7) Atentar con sus acciones contra la Compañía poniéndola en riesgo, mediante la manipulación inadecuada, alteración y/o divulgación de la información confidencial de la compañía, incluyendo sus bases de datos, y en general cualquier comportamiento que desplegado que amenace la seguridad de esta.
- 8) Suministrar a terceras personas, sin autorización expresa de la empresa, datos confidenciales relacionados con la organización o sus sistemas, servicios o procedimientos que conozca en virtud de las funciones que desempeña.
- 9) Aprovecharse en beneficio propio o ajeno de los estudios, procedimientos, informaciones o mejoras obtenidos o conocidos por el trabajador, o con intervención de él, durante la vigencia del contrato de trabajo.
- 10). Cualquier acto de negligencia, omisión o descuido en relación con dineros, títulos valores, documentos, claves, equipos y demás elementos de trabajo que el empleado reciba, tenga en su poder o le corresponda manejar o vigilar por razón de su cargo.
- 11) Aprovecharse en beneficio propio o ajeno de los dineros, títulos valores, documentos, claves, equipos y demás elementos de trabajo, o la falta oportuna de cuentas que el empleado deba rendir sobre los mismos.
- 12) Afectar indebidamente por acción u omisión la contabilización de las cuentas u operaciones de la empresa
- 13) La violación de la política de alcohol y drogas, así como la oposición a las inspecciones o toma de muestras

CAPITULO XXII

PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 82: Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. (Artículo 115, C.S.T.) En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva.

para lo cual designará un trabajador de superior jerarquía a la del inculpado, para que adelante las diligencias que sean necesarias, señalándole un término hasta de quince (15) días. El concepto del Comité Disciplinario deberá ser motivado y la sanción deberá aplicarse por el Gerente General dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del concepto.

- Para dar aplicación al numeral 5) del artículo 61 del presente instrumento, se realizará el

siguiente procedimiento:

- a) Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días.
- b) Si hechos los anteriores requerimientos el patrono considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes.
- c) Si el patrono no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes.

Por último, si ya al final de este procedimiento, se determina aún que existe un bajo rendimiento, el empleador avisará al trabajador de la decisión de terminación del contrato, con una anticipación no menor a 15 días.

- Para el caso de los trabajadores que tienen la obligación del cumplimiento de metas, antes de la aplicación del párrafo anterior se surtirán los siguientes lineamientos dados por la Gerencia Comercial.

La compañía luego de revisar y analizar lo descrito en el acta de descargos podrá proceder de forma civil o penal en contra del o los trabajadores en caso de que se considere necesario y que se evidencie que atenta en contra de esta.

La compañía podrá solicitar previa autorización del o los trabajadores la realización de pruebas de seguridad que validen la veracidad de la información suministrada según sea el caso.

CAPITULO XXIII

FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 83: Para comprobar faltas y aplicar sanciones disciplinarias se seguirá el procedimiento señalado a continuación:

1. Conocimiento y verificación de la situación o hecho: El superior inmediato una vez haya tenido conocimiento o haya recibido información de la comisión de un hecho violatorio de las normas contempladas en el presente Reglamento Interno de Trabajo o Contrato de trabajo, procede a verificar la comisión de los hechos, para ello deberá oír en descargos al trabajador implicado. -El Pliego de Cargos se notificará al trabajador en forma personal en su lugar de trabajo o mediante correo certificado (físico o electrónico), luego de esto, concurrirá a diligencia de descargos en un término que no podrá ser inferior a cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación, donde podrá

estar acompañado de dos (2) testigos o compañeros de trabajo.

2. Investigación del hecho por jefe inmediato: El superior inmediato, con base en el Reglamento Interno de Trabajo o Contrato de trabajo, analiza el hecho y de acuerdo con la escala de faltas y sanciones contemplada en el presente Reglamento Interno de Trabajo, si la falta es leve, informa al Departamento de la Gente para que aplique la sanción respectiva y notifica al trabajador mediante escrito motivado, del resultado de la investigación del cual se enviará copia al Gerente General para que obre en el archivo.

Si se considera que los hechos constituyen falta grave, se activara el comité disciplinario conformado por el Gerente General, el líder del Dpto. de la gente y el jefe de la dependencia del Trabajador implicado. Si ellos encuentran que los hechos están demostrados, que se ha oído al inculpado en declaración de descargos y que se han surtido las pruebas conducentes por éste, procederá dentro de los diez (10) días siguientes a calificar la falta y a remitir la información obtenida de la investigación para aplicar la sanción respectiva.

3. Calificación de la falta o hecho por Comité Disciplinario: Si el Comité Disciplinario considera necesario perfeccionar la investigación, agregar nuevas pruebas, escuchar testigos, etc., procede antes de emitir su concepto,

CAPITULO XXIV

RECLAMOS - PERSONAS ANTE QUIEN DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITE

ARTÍCULO 84. Los reclamos de los trabajadores se harán ante el Comité de Convivencia Laboral o en su defecto ante el líder Nacional del Dpto. de la gente quien los oirá y resolverá en justicia y equidad.

ARTÍCULO 85. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refiere el artículo anterior, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse en el sindicato respectivo, si lo hay.

Parágrafo 1°. - En la empresa no existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.

CAPITULO XXV

PRESTACIONES ADICIONALES A LAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS Y BONIFICACIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 86. En caso de que **MERQUELLANTAS S.A.S.** decida otorgar al TRABAJADOR primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades o excedentes, por **MERA LIBERALIDAD** dicho concepto no será factor prestacional, es decir, no tendrá efecto en la base para el cálculo de las vacaciones, primas, cesantías e intereses sobre cesantías. Dicho valor no hará base para el cálculo de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -CPPS-, únicamente será considerado a efectos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

PARAGRAFO 1.- Las partes acordaran que cualquier pago que reciba el TRABAJADOR será considerado un pago no constitutivo de salario, el cual se enmarca en lo que dispone el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 128: “No constituyen salario (...) los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie (...)”.

CAPITULO XXVI

TERMINACION DE CONTRATO CON JUSTA CAUSA

ARTÍCULO 87. Son justas causas para dar por terminado unilateral- mente el contrato de trabajo.

Por parte del empleador

- a) El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido;
- b) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo, los compañeros de trabajo y la compañía;
- c) Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes o socios, jefes, vigilantes o celadores;
- d) Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas;
- e) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el establecimiento o lugar de trabajo, en el desempeño de sus labores;
- f) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones, fallos arbitrales, contratos individuales o en el presente reglamento interno de trabajo;
- g) La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto;
- h) El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la compañía;
- i) El deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador;
- j) La sistemática inejecución, sin razones válidas por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales;
- k) Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento;



MERQUELLANTAS

- l) La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo, para evitar enfermedades o accidentes;
- m) La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada;
- n) El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o de invalidez estando al servicio de la compañía
- o) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga el carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad;
- p) Por encontrar en poder del trabajador o en el lugar destinado a guardar sus elementos de trabajo, sin autorización alguna, herramientas, materias primas, objetos de producción y demás elementos que no le pertenezcan;
- q) Alterar los precios de los productos o servicios.

Por parte del trabajador:

- a) El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones del trabajo;
- b) Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas contra el trabajador por el empleador o contra los miembros de la familia de aquél, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, con el consentimiento o la tolerancia de éste;
- c) Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas;
- d) Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar;
- e) Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio;
- f) El incumplimiento sistemático, sin razones válidas por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales;
- g) La exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos a aquél para el cual lo contrató; y cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

PARÁGRAFO: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.

ARTÍCULO 88.- Para dar aplicación al literal i) del numeral primero del artículo precedente

(deficiente rendimiento), el empleador deberá ceñirse al siguiente procedimiento:

- a) Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días.
- b) Si hechos los anteriores requerimientos, el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo del rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos, por escrito, dentro de los ocho (8) días siguientes.
- c) Si el empleador no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber, por escrito, dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación de los descargos y procederá a la terminación del contrato con previo aviso de quince (15) días.

ARTÍCULO 89.- En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá pagar al segundo, por concepto de indemnización, tantos días de trabajo cuantos señala el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.

CAPITULO XXVII

CAPITULO ESPECIAL PARA PREVENIR, CORREGIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL

ARTICULO 90. DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL Para efectos de la presente Ley se entenderá por acoso Laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

ARTÍCULO 91: MODALIDADES Se consideran modalidades de Acoso Laboral tal como se encuentran definidas en la Ley 1010, las siguientes: el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral.

CAPITULO XXVIII

CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 92: se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y publica

de cualquiera de las siguientes conductas:

- a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
- b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre las personas, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia o política o el status social.
- c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo.
- d) Las Injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los Compañeros de trabajo
- e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos
- f) del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios
- g) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo
- h) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público.
- i) La alusión publica de hechos pertenecientes a la intimidad de la persona
- j) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la Empresa.
- k) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la Jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos de turno laboral y exigencia permanente de laborar dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la Empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados,
- l) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales,
- m) La negativa de suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor;
- n) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos:
- o) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

CAPITULO XXIX

CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.

ARTICULO 93. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades;

- a) Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen la Fuerza Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida;
- b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
- c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad
- d) empresarial e institucional;
- e) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia y la evaluación laborales de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;
- f) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución;
- g) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el código sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la Función Pública.
- h) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la constitución.
- i) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 57 del C.S.T. así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del mismo código.
- j) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.
- k) Solicitar a los vendedores rutas, llamadas, visitas a clientes, cifras para cumplir sus metas, seguimiento de resultados etc.
- l) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de qué trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.

ARTÍCULO 94. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo, manteniendo así un buen ambiente en la compañía mediante la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial.

ARTÍCULO 95. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha previsto los siguientes mecanismos:

- ✓ Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluye campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen o no acoso laboral, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
- ✓ Promover espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de la vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que facilite y fomente el buen trato al interior de la empresa.
- ✓ Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
- ✓ Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente.
- ✓ Formulación de recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.
- ✓ Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalándose las recomendaciones correspondientes.
- ✓ Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 96. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, interinidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este efecto:

La empresa tendrá un Comité de convivencia, integrado en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. Este comité se denominará “Comité de Convivencia Laboral” y tendrá como funciones, las siguientes:

- a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
- b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
- c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
- d) Formular recomendaciones que se estimen pertinentes para reconstruir, renovar y



MERQUELLANTAS

mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameriten.

- e) Hacer sugerencias que considere necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.
- f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2° del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006, disponiendo las medidas que se estimen pertinentes.

Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

Este comité se reunirá por lo menos cada dos (2) meses o antes si se considera pertinente, designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse de una parte, las solicitudes escritas de evaluación de situaciones eventualmente constitutivas de acoso laboral para que sean analizadas por el comité y, de otra parte, las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.

Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión respectiva efectuará las investigaciones que considere necesarias, las examinará y escuchará si a ello hubiere lugar a las personas involucradas; construirá con estas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.

Lo dispuesto en los numerales anteriores del presente artículo, no obsta para que el comité, de oficio y sin petición de parte examine conductas y situaciones que puedan catalogarse como constitutivas de acoso laboral.

Si como resultado de la actuación del comité, éste considera prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento.

En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley 1010 de 2006.

Durante la investigación y análisis de las conductas potencialmente constitutivas de acoso laboral él o las personas involucradas tendrán todas las garantías inherentes del derecho al debido proceso.

Parágrafo 1: Para el personal que desarrolla su actividad laboral en sedes diferentes a la principal, se efectuarán los Comités, en las sedes respectivas y con los representantes conformados entre las partes según lo establecido en este artículo, o a nivel centralizado se efectuarán por video conferencia.

CAPITULO XXX

MECANISMOS DE PREVENCION DEL ABUSO LABORAL Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE SOLUCION

ARTÍCULO 97. Los mecanismos de prevención de las conductas de Acoso

Laboral previstos por MERQUELLANTAS S.A.S. constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conveniente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten la vida laboral y el buen ambiente en MERQUELLANTAS y se proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 98. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, MERQUELLANTAS previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen Acoso Laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la Universidad.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
 - a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conveniente;
 - b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos, y
 - c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar Acoso Laboral u otros hostigamientos en la Universidad, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la Universidad para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 99. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso

Laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento:

1. **MERQUELLANTAS S.A.S.** tendrá un Comité, integrado por cinco (5) personas elegidas por los trabajadores, del cual formará parte el (la) director (a) de Recursos Humanos o su delegado, Este Comité se denominará “Comité de Convivencia Laboral”.

El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:

- a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la Universidad en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
 - b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
 - c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de Acoso Laboral.
 - d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conveniente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.
 - e) Hacer las sugerencias que considere necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de Acoso Laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de **MERQUELLANTAS S.A.S.**
 - f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimen pertinentes,
 - g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
2. Este Comité se reunirá por lo menos una vez al mes, designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente configurantes de Acoso Laboral con destino al análisis que debe hacer el Comité, así como las sugerencias que a través del Comité realizaren los miembros de MERQUELLANTAS para el mejoramiento de la vida laboral.
 3. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de Acoso Laboral, el Comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; constituirá con tales personas la recuperación de tejido conveniente si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.

4. Si como resultado de la actuación del Comité, éste considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la Ley y en el presente Reglamento.
5. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de Acoso Laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para tal efecto en la Ley 1010 de 2006.

CAPITULO XXXI

DE LOS SUJETOS DE LA ACCION DISCIPLINARIA DEL ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 100. Son sujetos de la acción disciplinaria los que tienen relación laboral mediante un contrato de trabajo tales como directivos, jefes de área y demás empleados en cualquier rango.

Parágrafo 1: Se aclara que en ninguna circunstancia un contratista y/o aprendiz son sujetos de acción disciplinaria porque no están vinculados laboralmente de acuerdo con lo que establece la ley 1010 de 2006.

CAPITULO XXXII

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL

ARTÍCULO 101. En virtud de la Ley 2365 de 2024, se establece la siguiente política de prevención del acoso sexual en el ámbito laboral:

Este capítulo tiene por objeto establecer el marco normativo para prevenir, detectar e investigar el acoso sexual en el entorno laboral, asegurando la protección integral de las personas trabajadoras y el cumplimiento de los principios de dignidad, equidad, imparcialidad, debido proceso, confidencialidad y celeridad.

Las disposiciones aquí contenidas serán aplicables a todos los centros de trabajo y relaciones contractuales, incluyendo espacios físicos, digitales, transporte, viajes, eventos, comunicaciones laborales, teletrabajo y jornadas de descanso, cuando la conducta sea cometida por persona vinculada laboralmente, bajo las siguientes disposiciones:



MERQUELLANTAS

Definición de acoso sexual laboral: Se entenderá como acoso sexual toda conducta verbal, gestual, gráfica o física, de tipo sexual o sexista, no deseada, que tenga por objeto o efecto afectar la dignidad de la persona afectada, generar un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, o constituir un medio para obtener un beneficio.

Capacitación obligatoria: La empresa proveerá capacitación semestral a todo el personal, incluyendo contratistas y pasantes, sobre acoso sexual, derechos, deberes y mecanismos de prevención.

Identificación e intervención

- **Recepción de quejas:** Podrán presentar queja la presunta víctima o cualquier persona con conocimiento del hecho. La queja podrá ser verbal o escrita y deberá generarse por los canales definidos en el Reglamento, sin perjuicio de que se pueda interponer denuncia ante autoridad competente
- **Canal y registro de quejas:** La organización designará un canal interno exclusivo (correo electrónico, línea telefónica, buzón físico o digital), garantizando confidencialidad y registro adecuado de fecha y hora de presentación.
- **Medidas temporales de protección:** Desde el momento de presentación de la queja, se implementarán medidas provisionales que pueden incluir reasignación de turno, suspensión de la persona denunciada, cambio temporal de puesto o mediación, garantizando el respeto al debido proceso y evitando el contacto entre las partes.
- **Investigación interna:** La investigación será conducida por comité interdisciplinario imparcial y capacitado. Se recabarán pruebas, declaraciones y evidencias en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción. La investigación buscará el debido proceso, equilibrio y celeridad.
- **Notificación de resultados:** Concluida la investigación, se emitirá un informe escrito dirigido a la dirección de la empresa con la conclusión y recomendaciones. Las partes serán informadas de la decisión, en un plazo no mayor de 5 días hábiles.
- **Acción disciplinaria y sanciones:** En caso de verificar acoso, se impondrán sanciones proporcionales a la gravedad del hecho, según el régimen disciplinario vigente. En caso de denuncia temeraria, se evaluará responsabilidad según ley penal y medidas disciplinarias internas.

- **Apelación:** Las partes tendrán derecho a apelar la decisión ante la instancia designada, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, dentro del procedimiento interno.

Apoyo integral a la víctima: Se garantizará atención psicológica, jurídica y médica a la presunta víctima y, de ser necesario, su acompañamiento a autoridades externas, en coordinación con ARL o entidades competentes.

Reincorporación y no revictimización: Se adoptarán medidas para evitar la revictimización y garantizar que la persona afectada pueda reintegrarse al ambiente laboral con total protección de sus derechos.

Confidencialidad: Toda la información relacionada con las quejas, investigación y medidas adoptadas será estrictamente confidencial, salvo que exista autorización expresa o requisito legal para su divulgación.

Registro y seguimiento: Se mantendrá un archivo con registro de todas las quejas, indagaciones, medidas adoptadas y resultados. El área de gestión humana elaborará reportes semestrales sobre los casos registrados y sus desenlaces, sin revelar identidades.

Medidas de divulgación: La empresa incorporará, en régimen interno, campañas de sensibilización continuas, comunicados y materiales divulgativos sobre la política y los canales de denuncia.

CAPITULO ESPECIAL 1

GARANTIA Y PROTECCION DE LOS MEDIOS TECNOLOGICOS

ARTÍCULO 102. Considerando que la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, imponen a las empresas la obligación de adecuar su reglamento interno a dichas normas; por ello y en cumplimiento de la obligación que tiene El Empleador de mejorar su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, requiere consagrar las norma que establezca las reglas aplicables al tratamiento de datos de carácter personal que estén bajo custodia del ente empresarial; por ello en este capítulo del reglamento interno de trabajo se pretende dejar establecido las políticas de seguridad de la información, en particular respecto de las relaciones laborales y prestación de servicios, la cual debe ser sujeto de protección de los datos de carácter personal relacionados con el recurso humano, respetando el mínimo de derechos y garantías de los empleados y prestadores de servicios, so pena de que las estipulaciones no produzcan ningún efecto.



MERQUELLANTAS

Merquellantas con el fin de garantizar la protección de los medios tecnológicos posee o podrá poseer más adelante sistemas o software que permitan proteger la información, videos de circuito cerrado de televisión, llamadas telefónicas, celulares corporativos, redes sociales y correos electrónicos corporativos y en cualquier momento se podrá verificar y monitorear a fin de garantizar la correcta utilización de los mismos de acuerdo a la ley 1581 de 2012.

ARTÍCULO 103: Las reglas contenidas en este capítulo dan cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto a la garantía de la intimidad de las personas, ejercicio del habeas data y protección de datos personales, en concordancia con el derecho a la información, de manera que se regulen proporcionalmente estos derechos en El Empleador y se pueda prevenir la vulneración de los mismos.

ARTÍCULO 104: **Ámbito de aplicación** La presente norma se aplicará a cualquiera base de datos personales que se encuentren en custodia de El Empleador, bien sea en calidad de responsable y/o como encargado del tratamiento. Todos los procesos organizacionales de El Empleador que involucren el tratamiento de datos de carácter personal deberán someterse a lo dispuesto en esta norma.

ARTÍCULO 105: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Las operaciones que constituyen tratamiento de datos personales por parte de El Empleador, en calidad de responsable o encargado de este, se regirán por los siguientes parámetros.

a) Tratamiento de datos antes de la relación contractual: El Empleador tratará los datos personales de sus empleados, contratistas, así como respecto de aquellos que se postulan para vacantes, en tres momentos a saber: antes, durante y después de la relación laboral y/o de servicios. Tratamiento antes de la relación laboral. El Empleador informará, de manera anticipada, a las personas interesadas en participar en un proceso de selección, las reglas aplicables al tratamiento de los datos personales que suministre el interesado, así como respecto de aquellos que se obtengan durante el proceso de selección.

El Empleador, una vez agote el proceso de selección, informará el resultado negativo y entregará a las personas no seleccionadas los datos personales suministrados, salvo que los titulares de los datos por escrito autoricen la destrucción de estos, cuando el titular del dato no sea seleccionado. La información obtenida por El Empleador respecto de quienes no fueron seleccionados, resultados de las pruebas sicotécnicas y entrevistas, serán eliminados de sus sistemas de información, dando así cumplimiento al principio de finalidad. El Empleador cuando contrate procesos de selección de personal con terceros regulará en los contratos el tratamiento que se deberá dar a los datos personales entregados por los interesados, así como la destinación de la información personal obtenida del respectivo proceso. Los datos personales e información obtenida del proceso de selección respecto del personal seleccionado para laborar en El Empleador serán almacenados en la carpeta personal, aplicando a esta información niveles y



MERQUELLANTAS

medidas de seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que tal información contenga datos de carácter sensible. La finalidad de la entrega de los datos suministrados por los interesados en las vacantes de El Empleador y la información personal obtenida del proceso de selección se limita a la participación en el mismo; por tanto, su uso para fines diferentes está prohibido.

b) Tratamiento de datos durante la relación contractual: El Empleador almacenará los datos e información personales obtenida del proceso de selección de los empleados en una carpeta identificada con el nombre de cada uno de ellos. Esta carpeta física o digital solo será accedida y tratada por el Área de Relaciones Laborales y con la finalidad de administrar

la relación contractual entre El Empleador y el empleado. El uso de la información de los empleados para fines diferentes a la administración de la relación contractual está prohibido en El Empleador. El uso diferente de los datos e información personal de los empleados solo procederá por orden de autoridad competente, siempre que en ella radique tal facultad. Corresponderá a cualquier representante del Empleado reevaluar la competencia y eficacia de la orden de la autoridad competente, con el fin de prevenir una cesión no autorizada de datos personales.

c) Tratamiento de datos después de terminada la relación contractual:

Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, El Empleador procederá a almacenar los datos personales obtenidos del proceso de selección y documentación generada en el desarrollo de la relación laboral, en un archivo central, sometiendo tal información a medidas y niveles de seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que la información laboral pueda contener datos sensibles. El Empleador tiene prohibido ceder tal información a terceras partes, pues tal hecho puede configurar una desviación en la finalidad para la cual fueron entregados los datos personales por sus titulares. Lo anterior, salvo autorización previa y escrita que documente el consentimiento por parte del titular del dato personal.

CAPITULO ESPECIAL 2

POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

ARTÍCULO 106. MERQUELLANTAS S.A.S, consiente de la importancia de la salud y el bienestar de los empleados y contratistas, así como del fomento de estilos de vida y trabajo saludables y la seguridad presente en sus actividades, reconoce que el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco, alucinógenos y abuso en el consumo de fármacos) en el ámbito laboral es un problema de salud pública y tiene efectos adversos sobre la eficiencia y productividad del personal. Es por ello que, considerando los principios de igualdad, confidencialidad y equidad, ha determinado desarrollar actividades tendientes a contribuir con la prevención del consumo de dichas sustancias.

MERQUELLANTAS S.A.S. establece que está prohibido el uso, posesión, transporte y/o



MERQUELLANTAS

comercialización de drogas ilícitas, bebidas embriagantes y tabaco al igual que el uso inapropiado de sustancias psicotrópicas o químicas controladas tanto en las instalaciones de la empresa como en las actividades laborales que se desarrollen. Está prohibido a todos los trabajadores

presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia de alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como consumirlas y/o incitar al consumo.

Esta política es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los trabajadores de la compañía, independientemente de su centro de trabajo y/o forma de vinculación, y de los contratistas que vayan a desarrollar labores al interior de las instalaciones de la organización o en alguno de sus vehículos.

La empresa se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y de manera aleatoria, inspecciones alcoholimetrías y/o contratar pruebas de laboratorio (orina o sangre) para detectar dichas sustancias. La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de muestras, se considera falta grave y en consecuencia la compañía puede adoptar medidas disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno de trabajo y la ley, según sea el caso.

CAPITULO ESPECIAL 3 TERCERIZACION LABORAL

ARTÍCULO 107. MERQUELLANTAS S.A.S podrá hacer uso de la tercerización laboral por medio de outsourcing o servicios temporales que estén autorizados y se encuentren regulados bajo el decreto 583 de 2016.

CAPITULO XXXII PUBLICACION

ARTÍCULO 108. En observancia de lo previsto en el artículo 120 del C. S. T., y el artículo 22 de la ley 1429 de 2010, **MERQUELLANTAS S.A.S**, publica este reglamento de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias en carácter legible, en dos (2) sitios distintos y a través de medio virtual, al cual los trabajadores deberán poder acceder en cualquier momento. Si hubiera varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos, salvo que se hiciere la publicación del reglamento a través de medio virtual, caso en el cual no se requerirá efectuar varias publicaciones físicas. (Artículo 120, C. S. del T.).

Si en la empresa está establecida La organización sindical y los trabajadores no sindicalizados, podrán solicitar a la empresa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen el Código Sustantivo del

Trabajo.

CAPITULO XXXIII VIGENCIA

ARTÍCULO 109. Una vez cumplida la obligación del artículo anterior, quedara en firme y se empezara aplicar su contenido íntegro a todo el personal de MERQUELLANTAS SAS.

CAPITULO XXXIV DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 110. Desde la fecha que entra en vigor este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa.

CAPITULO XXXV CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 111. Este reglamento ha sido elaborado conforme a la normatividad legal y no transgrede ningún derecho fundamental de los trabajadores y en especial lo consignado en los artículos 106,108,111,112 y 113 del condigo sustantivo de trabajo

No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (CST artículo 109).

NINI JOHANA CARVAJAL RAMIREZ
Representante Legal
MERQUELLANTAS S.A.S.
800.166.833-3